

Số 02/CV-HHNMP

V/v Đổi tên Hiệp hội theo chủ trương của tỉnh

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 09 năm 2025

Kính gửi: Sở Nội Vụ tỉnh Lâm Đồng

- Thực hiện Nghị quyết số 22/2025/QH15 ngày 12/06/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng năm 2025 kể từ ngày 01/07/2025, tỉnh Lâm Đồng mới đã chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/06/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; Công văn số 1911/BNV-TCPCP ngày 29/04/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 và Quyết định số 627/QĐ-BNV ngày 20/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về hội;

- Căn cứ Công văn số 144/SNV-TCBC ngày 18/07/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc sắp xếp hội, quỹ cấp tỉnh, cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính đối với trường hợp tỉnh Lâm Đồng không có hội cùng tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông.

Nay Hiệp hội nước mắm Phan Thiết (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) có văn bản trình Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng với nội dung như sau: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc bỏ đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập các tỉnh trên cả nước nên địa danh thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hiện nay không còn tồn tại. Thay vào đó, tỉnh Bình Thuận được sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và có tên chung là tỉnh Lâm Đồng. Mặt khác, để quảng bá và tạo đà phát triển cho 01 trong những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bình Thuận (cũ) là nước mắm truyền thống nên trước sáp nhập, các Doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương cũ đã thành lập Hiệp hội nước mắm Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Sau sáp nhập tỉnh, tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông không có sản phẩm đặc trưng này.

Để phù hợp với tên gọi sau sáp nhập tỉnh, Hiệp hội nước mắm Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) làm văn bản này trình đến Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đề nghị

Sở cho đổi tên “Hiệp hội nước mắm Phan Thiết tỉnh Bình Thuận” thành tên “Hiệp hội nước mắm Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng”.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHHNMP.

TM BCH Hiệp hội nước mắm Phan Thiết
Chủ tịch



Trương Quang Hiến

Số: 01-NQ/HHNMPT

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HỘI

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành chủ trương về việc bỏ đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập các tỉnh trên cả nước. Nhằm phù hợp với tình hình mới của tỉnh và cả nước sau sắp xếp và sáp nhập, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội; các Nghị định của Chính phủ; các Công văn và Quyết định của Bộ Nội vụ ngày 18/07/2025, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng có công văn số 144/SNV-TCBC về việc sắp xếp Hội, Quỹ cấp tỉnh, cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có nội dung yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính đổi tên hội đối với trường hợp tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập) không có hội cùng tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông (cũ), nay Hiệp hội nước mắm Phan Thiết (thuộc tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập) ban hành Nghị quyết quán triệt thực hiện các nội dung sau:

I/ Quan điểm chỉ đạo của Hội:

Đổi tên “Hiệp hội nước mắm Phan Thiết tỉnh Bình Thuận” thành “ Hiệp hội nước mắm Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng”.

II/ Mục tiêu

Tiếp tục củng cố, xây dựng Hiệp hội nước mắm Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng vững mạnh, thể hiện vai trò nòng cốt trong sản xuất – kinh doanh nước mắm, làm chỗ dựa cho các tổ chức, cá nhân hành nghề sản xuất nước mắm; bảo tồn thương hiệu chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” cho sản phẩm này.

Đẩy mạnh hơn nữa vai trò cầu nối của Hiệp hội với các hội viên và các cấp chính quyền của địa phương nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc mà ảnh hưởng đến quyền và lợi hợp pháp của hội viên .

Phối hợp chặt chẽ với các cấp Sở, ngành chức năng trong việc đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát kỹ thuật trong sản xuất nước mắm, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

III/ Nhiệm vụ và giải pháp:

- Tiếp tục vận động những người hành nghề sản xuất nước mắm gia nhập hiệp hội nước mắm Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Kiên quyết không tranh mua, tranh bán và kinh doanh đúng pháp luật .

Vận động các hội viên chú trọng vào chất lượng đóng chai, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nhằm xây dựng các điểm bán lẻ trên thị trường hoặc liên minh liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ.

IV/ Tổ chức thực hiện:

Ban chấp hành Hiệp hội và toàn thể Hội viên.

Phân công từng thành viên trong ban chấp hành, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các ngành chức năng thực hiện nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm vào hội nghị thường niên.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng;
- Tất cả hội viên hiệp hội;
- Lưu VPHHNMP

TM BCH hiệp hội nước mắm Phan Thiết
Chủ tịch



Trương Quang Hiến

**ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
HIỆP HỘI NƯỚC MẮM PHAN THIẾT TỈNH LÂM ĐỒNG**

*(Kèm theo Quyết định số ... /QĐ-... ngày... tháng... năm ...
của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)*

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

1. Tên tiếng Việt: HIỆP HỘI NƯỚC MẮM PHAN THIẾT TỈNH LÂM ĐỒNG.
2. Tên tiếng nước ngoài: PHAN THIET FISH SAUCE ASSOCIATION OF LAM DONG PROVINCE.
3. Tên viết tắt: PT FISAMAAS.
4. Biểu tượng:



Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các cá nhân và pháp nhân kinh tế hoạt động sản xuất, chế biến dịch vụ sản phẩm Nước mắm tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, phối hợp, liên kết, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín của ngành chế biến nước mắm tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng nói chung và các Hội viên của Hiệp hội nói riêng hoạt động có hiệu quả góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 3. Tư cách pháp lý, trụ sở

1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trụ sở của Hiệp hội đặt tại: Số 06 đường Phan Huy Ích, Khu phố 1, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hiệp hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng, về lĩnh vực sản xuất chế biến dịch vụ sản phẩm nước mắm và thủy hải sản.

2. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Lâm Đồng, sự quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động theo quy định pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Tự nguyện, tự quản.
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
4. Không vì mục đích lợi nhuận.
5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
6. Phục vụ công bằng lợi ích cho mọi hội viên.
7. Tổ chức phối hợp hoạt động, phát triển quan hệ hợp tác, tương trợ lẫn nhau giữa các hội viên.
8. Đại diện và bảo vệ lợi ích kinh tế chính đáng của các hội viên.
9. Cung cấp thông tin tư vấn nhằm nâng cao khả năng sản xuất kinh doanh, tiếp thị xuất khẩu, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động của các hội viên góp phần bảo vệ, giữ gìn uy tín, danh tiếng và giá trị truyền thống của nước mắm Phan Thiết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất.
10. Giữ bí mật các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, bí quyết công nghệ và các vấn đề có liên quan khác của các hội viên.

CHƯƠNG II

QUYỀN, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆP HỘI

Điều 6. Quyền của Hiệp hội

1. Tổ chức, hoạt động theo điều lệ Hiệp hội đã được phê duyệt.
2. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của hội. Được cung cấp thông tin, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
3. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Hiệp hội.
4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên và cộng đồng phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội.
5. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội.
6. Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.
7. Tham gia các chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách theo đề nghị của cơ quan nhà nước; tham gia cung cấp dịch vụ công, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
8. Hiệp hội hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh được đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đặt trụ sở của Hiệp hội theo quy định và có thể đặt văn phòng đại diện tại nước ngoài.
9. Thành lập và quản lý chặt chẽ tổ chức thuộc hội theo quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội phù hợp với tôn chỉ, mục đích và lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
10. Được tham gia ý kiến trong xây dựng cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực hội hoạt động. Được tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ khác liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
11. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.
12. Thu hội phí của hội viên và hoạt động tạo nguồn thu từ kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
13. Được tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, gắn với tôn chỉ, mục đích hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.

14. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao (nếu có).

15. Phối hợp với cơ quan Nhà nước và các tổ chức hữu quan nhằm thực hiện tốt các mục tiêu và chương trình công tác của Hiệp hội, thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu thị trường, hỗ trợ sản xuất tiêu thụ và dịch vụ liên quan đến nước mắm.

16. Đàm phán và ký kết với các tổ chức kinh tế nước ngoài, các tổ chức Quốc tế về các thỏa thuận liên quan đến chương trình và mục tiêu của Hiệp hội.

17. Hội hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật sau khi có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

18. Khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội.

19. Hòa giải tranh chấp, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến Hiệp hội.

20. Quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Hiệp hội

1. Chấp hành quy định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội và điều lệ Hiệp hội.

2. Không được lợi dụng hoạt động của hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hoạt động mê tín, dị đoan; hoạt động tài chính, kinh doanh trái phép làm rối loạn thị trường trong nước.

3. Không công nhận, vinh danh, suy tôn, phong tặng các danh hiệu trái quy định của pháp luật.

4. Hiệp hội hoạt động thuộc lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đó và các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức và hoạt động theo quy định.

5. Tập hợp, phát triển hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của hội và thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội.

6. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hội hoạt động, điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tới hội viên.

7. Đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ; quản lý chặt chẽ hoạt động của tổ chức thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và điều lệ; xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định của Hiệp hội để làm cơ sở cho hội tổ chức, hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội.

8. Tuân thủ các quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ, viện trợ và chịu trách nhiệm là chủ tài khoản viện trợ theo quy định của pháp luật.

9. Báo cáo hồ sơ tổ chức đại hội theo quy định.

10. Sau khi miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay đổi chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký, thành viên ban chấp hành, ban thường trực, ban kiểm tra, thay đổi trụ sở, sửa đổi, bổ sung điều lệ, Hiệp hội phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động tương ứng với phạm vi hoạt động của Hiệp hội.

11. Báo cáo việc thành lập các tổ chức thuộc Hiệp hội với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà Hiệp hội hoạt động tương ứng với phạm vi hoạt động của Hiệp hội và chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện tổ chức, hoạt động của các tổ chức này theo quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội.

12. Hàng năm, hội phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hiệp hội với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà Hiệp hội hoạt động tương ứng với phạm vi hoạt động của Hiệp hội và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Hiệp hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trước ngày 31 tháng 12. Báo cáo định kỳ hàng năm được thực hiện theo Mẫu số 16 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 126/2024/NĐ-CP, ngày 08/10/2024.

13. Báo cáo kết quả giải quyết tranh chấp, đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến Hiệp hội với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

14. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật và điều lệ Hiệp hội.

15. Lập và lưu giữ tại trụ sở Hiệp hội danh sách hội viên, tổ chức thuộc Hiệp hội, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Hiệp hội, biên bản các cuộc họp ban chấp hành, ban thường trực, ban kiểm tra Hiệp hội.

16. Kinh phí thu được theo quy định phải dành cho hoạt động Hiệp hội theo quy định của điều lệ Hiệp hội, không được chia cho hội viên.

17. Việc sử dụng kinh phí của Hiệp hội phải chấp hành quy định của pháp luật và điều lệ hội đảm bảo công khai, minh bạch; nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật; phải đăng ký mã số thuế và kê khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Hàng năm, hội báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của Nhà nước gửi cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà Hiệp hội hoạt động và cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tương ứng với phạm vi hoạt động của Hiệp hội. Chịu sự thanh tra, kiểm tra về việc thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan tài chính cùng cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội hoặc cơ quan tài chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội.

18. Ban hành các quy chế về hoạt động của ban chấp hành, ban thường trực, ban kiểm tra Hiệp hội; quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hiệp hội; khen thưởng, kỷ luật; quản lý hội viên; giải quyết kiến nghị, phản ánh, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến Hiệp hội; quản lý và sử dụng con dấu của Hiệp hội và các quy định khác phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội.

19. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội.

20. Cập nhật tình hình tổ chức, hoạt động của Hiệp hội vào cơ sở dữ liệu về Hiệp hội và phối hợp xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về Hiệp hội.

21. Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

22. Thu thập, phân tích, xử lý, cung cấp thường xuyên thông tin về thị trường khách hàng nhu cầu nguyên liệu và sản phẩm, chính sách và các vấn đề liên quan khác.

23. Hỗ trợ nhau về kỹ thuật, công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm.

24. Tổ chức các hoạt động phát triển thị trường như triển lãm, quảng cáo, hội chợ, tham quan, tìm hiểu thị trường, hội thảo....

25. Dịch vụ tư vấn, thông tin, đào tạo nâng cao tay nghề và các hoạt động khác theo yêu cầu của các Hội viên.

26. Hỗ trợ việc hình thành và phát triển các hình thức liên kết và phối hợp hoạt động giữa các hội viên trên cơ sở tự nguyện và hai bên cùng có lợi, nhằm tăng cường sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm nước mắm Phan Thiết trên thị trường nội địa và thị trường ngoài nước.

27. Thay mặt hội viên trong phạm vi thẩm quyền và khi được hội viên ủy quyền để đối thoại với các tổ chức có thẩm quyền trong và ngoài nước nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên.

28. Huy động và sử dụng hội phí, các khoản đóng góp khác của hội viên để chi cho các hoạt động phát triển của Hiệp Hội như thông tin, hội nghị, giao dịch phụ cấp cho thường trực. Ban chấp hành đi dự họp và các chi phí khác mục đích phục vụ của Hiệp hội.

29. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

1. Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức và hội viên danh dự:

a) Hội viên chính thức: Các cá nhân pháp nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất chế biến dịch vụ sản phẩm nước mắm và thủy hải sản tại Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng có đủ tiêu chuẩn quy định, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội, được Ban chấp hành Hiệp hội hoặc Đại hội toàn thể xét và công nhận đều là hội viên của Hiệp hội.

b) Hội viên danh dự: là các cá nhân có đóng góp xuất sắc cho Hiệp Hội được Ban chấp hành Hiệp Hội giới thiệu và Đại hội toàn thể Hiệp Hội nhất trí tán thành theo nguyên tắc đa số (Trên 2/3 tổng số dự họp).

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: Các cá nhân pháp nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất chế biến dịch vụ sản phẩm nước mắm và thủy hải sản tại Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng có đủ tiêu chuẩn quy định, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội.

Điều 9. Quyền của hội viên

1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết các dịch vụ đào tạo, tư vấn về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực Sản xuất Kinh doanh nước mắm.

3. Được tham gia mọi hoạt động phối hợp, liên kết do Hiệp Hội tổ chức.

4. Được Hiệp Hội giúp đỡ và hỗ trợ về kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tiến tới đồng bộ về chất lượng sản phẩm đã có thương hiệu chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm.

5. Được trình bày ý kiến và kiến nghị các vấn đề có liên quan đến hoạt động của hiệp hội; có quyền thảo luận, biểu quyết, phê bình, chất vấn các tổ chức và cá nhân điều hành, kể cả các Hội viên về mọi chủ trương hoạt động của Hiệp hội.

6. Được kiến nghị với các cơ quan cấp Tỉnh sở ngành và Thủy sản, Thuế, Ngân hàng và các cơ quan hữu quan khác về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện cho mọi thành viên hoạt động trên cơ sở bình đẳng và hợp tác.

7. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban chấp hành và các chức vụ khác theo quy định của Hiệp hội.

8. Khi tham gia Hiệp Hội, hội viên vẫn giữ nguyên tư cách pháp nhân và quyền chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

9. Được giới thiệu hội viên mới.

10. Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.

11. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

12. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Thường trực Ban chấp hành Hiệp Hội phân công.

4. Cung cấp thông tin (theo số liệu thống kê) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi Hiệp Hội có yêu cầu.

5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.

6. Tham gia vào công tác an sinh xã hội. Tùy khả năng và lòng hảo tâm như: đóng góp quỹ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, ... Khi có thông báo của Hiệp hội.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Hội

Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên

11.1. Các cá nhân và pháp nhân và các thành phần kinh tế muốn gia nhập Hiệp Hội cần nộp hồ sơ xin gia nhập cho BCH Hiệp Hội. Hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

a) Đơn xin gia nhập Hiệp hội người ký đơn gia nhập Hiệp hội phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Hoặc chủ doanh nghiệp.

b) Tờ khai hội viên theo mẫu quy định.

c) Bản sao quyết định thành lập, giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm nước mắm Phan Thiết.

11.2. Ban chấp hành Hiệp Hội thông báo danh sách các cơ sở xin gia nhập Hiệp Hội để lấy ý kiến của các hội viên trước phiên họp xét kết nạp hội viên mới.

11.3 Các tổ chức và cá nhân đủ thủ tục sẽ được công nhận là hội viên khi có 2/3 tổng số ủy viên Ban chấp hành biểu quyết tán thành kết nạp. Hội viên mới phải nộp hội phí thường niên trong vòng 15 ngày kể từ ngày được kết nạp.

11.4. Trong trường hợp không đủ số phiếu thuận trong Ban chấp hành, tổ chức hoặc cá nhân có thể gửi đơn và hồ sơ xin gia nhập Hiệp Hội cho Đại hội toàn thể kỳ họp gần nhất. Nếu có 2/3 số thành viên có mặt tại Đại hội tán thành thì tổ chức hoặc cá nhân ấy sẽ được công nhận là hội viên.

11.5 Ban chấp hành thông báo chính thức danh sách hội viên mới cho các hội viên trong vòng 30 ngày, kể từ khi hội viên được kết nạp.

Thủ tục ra khỏi Hội – Chấm dứt hội viên

11.6. Quyền hội viên bị chấm dứt khi

a) Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội

b) Hội viên bị khai trừ.

11.7. Đơn xin rút khỏi Hiệp Hội phải được gửi lên Ban chấp hành ít nhất 1 tháng và sẽ có hiệu lực pháp lý từ ngày có quyết định của BCH Hiệp Hội.

11.8. Hội viên bị khai trừ trong trường hợp :

- a) Vi phạm nghiêm trọng điều lệ này và các quy định của Hiệp Hội.
- b) Không đóng hội phí trong vòng 60 ngày, kể từ khi Hiệp Hội thông báo nhắc nhở lần thứ 2.

11.9. Hội viên bị khai trừ có quyền khiếu nại quyết định của Ban chấp hành trong chương trình nghị sự của Đại hội toàn thể hàng năm. Quyết định khai trừ hội viên sẽ có hiệu lực khi có ít nhất 2/3 tổng số hội viên có mặt tại Đại hội nhất trí tán thành.

11.10. Hội viên vẫn có đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm với Hiệp Hội cho đến khi quyết định khai trừ

11.11. Ban chấp hành thông báo chính thức danh sách hội viên xin ra khỏi Hiệp Hội và hội viên bị khai trừ cho các hội viên khác trong vòng 30 ngày.

Ban Chấp hành ban hành Quy chế quy định cụ thể về kết nạp hội viên, cho hội viên ra khỏi Hiệp hội phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội

- 1. Đại hội.
- 2. Ban Chấp hành.
- 3. Ban Thường trực
- 4. Ban kiểm tra, kiểm soát gồm trưởng ban và các thành viên Trưởng Ban kiểm tra kiểm soát phải là Phó chủ tịch thường trực Hiệp Hội.
- 5. Văn phòng và các Ban chuyên môn (nếu có).
- 6. Các tổ chức thuộc Hiệp hội (nếu có).

Điều 13. Đại hội

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có

trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức được triệu tập có mặt.

3. Nhiệm vụ của Đại hội:

a) Báo cáo số lượng đại biểu tham dự đại hội và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội;

b) Thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội, quy chế bầu cử;

c) Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo của Hiệp hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra; báo cáo tài chính của Hiệp hội;

d) Thông qua điều lệ Hiệp hội hoặc thảo luận đổi tên Hiệp hội (nếu có) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc tiếp tục sử dụng Điều lệ hiện hành;

đ) Chia, tách; sáp nhập, hợp nhất (nếu có);

e) Thông qua đề án nhân sự đại hội; biểu quyết số lượng thành viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra cho cả nhiệm kỳ của Hiệp hội; đề cử, ứng cử vào danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội;

g) Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội (16);

h) Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Hiệp hội (nếu có);

i) Thông qua nghị quyết Đại hội.

4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:

a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 tổng số đại biểu chính thức được triệu tập tán thành.

Điều 14. Ban Chấp hành Hiệp hội

1. Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo giữa 02 kỳ Đại hội do Đại hội bầu trong số các hội viên chính thức của Hiệp hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, sức khỏe, độ tuổi của ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành trùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Việc bầu cử Ban chấp hành được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc bầu tròn.

3. Ban chấp hành họp 1 quý /1 lần trừ khi họp đột xuất do Ban chấp hành triệu tập. Chương trình nghị sự của hội nghị Ban chấp hành do thường trực Ban chấp hành dự kiến, các phiên họp Ban chấp hành được coi là hợp lệ nếu có mặt quá nửa số ủy viên Ban chấp hành.

4. Tham gia ban chấp hành Hiệp hội phải là người có tâm huyết và uy tín với hiệp hội, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp còn đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nước mắm và chế biến thủy hải sản.

5. Các Quyết định và Nghị quyết của Ban chấp hành được thông qua trên cơ sở biểu quyết. Các ủy viên Ban chấp hành, không được ủy quyền biểu quyết thay ủy viên khác. Các Quyết định hoặc Nghị quyết phải có quá nửa tổng số ủy viên Ban chấp hành dự họp tán thành mới có hiệu lực pháp lý. Nếu số phiếu thuận và không thuận là ngang nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hiệp Hội sẽ là ý kiến quyết định.

6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội;

b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội bất thường giữa 2 kỳ Đại hội;

c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm hoặc trong các kỳ họp của Ban chấp hành của Hiệp hội;

d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hiệp hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực, Ban Kiểm tra; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hiệp hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; Quy chế giải quyết kiến nghị, phản ánh, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; Quy chế quản lý hội viên; Quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội, các quy chế khác và quy định trong nội bộ Hiệp hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, tạm đình chỉ công tác và cho phép công tác trở lại đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường trực, ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, ủy viên Ban Kiểm tra; bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra bầu bổ sung không được quá 30% số lượng thành viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra đã được Đại hội quyết định. Tổng số thành viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra (kể cả ủy viên Ban Chấp hành, Ban kiểm tra được bổ sung) không vượt quá số lượng thành viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra đã được Đại hội biểu quyết thông qua;

e) Quyết định kết nạp, bãi miễn tư cách các hội viên;

f) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.

7. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:

a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b) Ban Chấp hành mỗi năm họp 4 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường trực hoặc trên 1/2 tổng số thành viên Ban Chấp hành. Ban Chấp hành có thể tổ chức họp trực tiếp hoặc qua nền tảng ứng dụng trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến do Ban Chấp hành quyết định;

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có 1/2 thành viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 1/2 tổng số thành viên Ban Chấp hành biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội;

đ) Giữa hai kỳ họp, Ban Chấp hành có thể biểu quyết hoặc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành thông qua việc lấy ý kiến Ban Chấp hành bằng văn bản.

Điều 15. Ban Thường trực

1. Ban Thường trực Hiệp hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường trực Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn thành viên Ban Thường trực do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường trực trùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường trực:

a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

c) Quyết định thành lập các tổ chức thuộc Hiệp hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức thuộc Hiệp hội;

d) Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành về tài chính và các hoạt động của Hiệp Hội theo đúng nghị quyết của Ban chấp hành.

đ) Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung nêu trong điều lệ và kế hoạch hành động mà đại hội đã thông qua.

e) Thay mặt Ban chấp hành giải quyết những vấn đề cần thiết của Hiệp Hội, sau đó phải báo cáo cho Ban chấp hành biết.

f) Xem xét đề nghị việc khen thưởng, kỷ luật các hội viên Hiệp hội.

g) Trong những trường hợp cần thiết Thường trực Ban chấp hành có thể chỉ định các Ban chuyên môn đặc biệt bao gồm các hội viên chính thức hoặc hội viên danh dự của Hiệp Hội để giải quyết hoặc tư vấn về các vấn đề cụ thể.

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường trực:

a) Ban Thường trực hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b) Ban Thường trực mỗi năm họp 4 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội hoặc trên 50% tổng số thành viên Ban Thường trực. Ban Thường trực có thể tổ chức họp trực tiếp hoặc qua nền tảng ứng dụng trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến do Ban Thường trực quyết định;

c) Các cuộc họp của Ban Thường trực là họp lệ khi có 1/2 thành viên Ban Thường trực tham gia dự họp. Ban Thường trực có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường trực quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường trực được thông qua khi có trên 1/2 tổng số thành viên Ban Thường trực biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội;

đ) Giữa hai kỳ họp, Ban Thường trực có thể biểu quyết hoặc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường trực thông qua việc lấy ý kiến Ban Thường trực bằng văn bản.

Điều 16. Ban Kiểm tra, kiểm soát Hiệp hội

1. Ban Kiểm tra, **kiểm soát** Hiệp hội do Đại hội bầu. Ban Kiểm tra, **kiểm soát** gồm Trưởng ban và một số ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra, **kiểm**

soát do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra, **kiểm soát** trùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra, **kiểm soát**:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hiệp hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường trực, các quy chế của Hiệp hội trong hoạt động của các tổ chức thuộc Hiệp hội, hội viên;

b) Xem xét, xử lý đơn, thư, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân liên quan tới tổ chức Hiệp hội, hội viên, các tổ chức thuộc Hiệp hội đã được quy định trong Quy chế giải quyết phản ánh, kiến nghị, tranh chấp, khiếu nại tố cáo của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội. Tổng hợp, đề nghị Ban Thường trực, Ban Chấp hành xem xét, giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ban Thường trực, Ban Chấp hành. Trường hợp không giải quyết được thì chuyển Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

c) Nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, giá cả thị trường, tham gia, tư vấn cho Thường trực Hiệp hội điều hành công tác Hội kịp thời, nhanh chóng.

d) Kiểm tra, kiểm soát việc thu chi tài chính của Hiệp hội hoặc việc thi hành Quyết định của Thường trực Hiệp hội đối với các Hội viên.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra, kiểm soát:

Ban Kiểm tra, kiểm soát hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội. Giữa hai kỳ họp, Ban Kiểm tra, kiểm soát có thể biểu quyết hoặc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm tra, kiểm soát thông qua việc lấy ý kiến thành viên bằng văn bản.

Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội

1. Chủ tịch Hiệp hội là đại diện của Hiệp hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hiệp hội. Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường trực Hiệp hội.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện Chủ tịch Hiệp hội:

a) Tiêu chuẩn:

- Chấp hành và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có uy tín và hiểu biết về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động;
- Có quốc tịch Việt Nam;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có án tích;

b) Điều kiện:

- Không giữ chức danh chủ tịch quá 02 Hiệp hội;
- Không phải là cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc tham mưu quản lý về lĩnh vực hoạt động chính của Hiệp hội; trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ;
- Nhân sự dự kiến chủ tịch Hiệp hội là cán bộ, công chức, viên chức hoặc là cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu phải được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hiệp hội:

- a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội;
- b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hiệp hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội về mọi hoạt động của Hiệp hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội theo quy định Điều lệ Hiệp hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội;
- c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường trực;
- d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường trực ký các văn bản của Hiệp hội;
- đ) Khi Chủ tịch Hiệp hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hiệp hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hiệp hội;
- e) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.

4. Số lượng Phó Chủ tịch Hiệp hội 2 người.

5. Phó Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường trực Hiệp hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định.

- a) Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hiệp hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hiệp hội theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hiệp hội phân công hoặc ủy quyền.

Phó Chủ tịch Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội phù hợp với Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.

b) Khi Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch thứ nhất được ủy quyền lãnh đạo Ban chấp hành.

c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên trong Ban chấp hành được hưởng tiền công tác phí do Đại hội quyết định trong quy chế của Hiệp hội theo từng công việc cụ thể.

6. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội:

a) Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội được miễn nhiệm trong các trường hợp: không đủ sức khỏe; không đủ năng lực và uy tín để hoàn thành nhiệm vụ; theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền; nhân sự có đơn xin từ chức vì lý do cá nhân;

b) Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội bị bãi nhiệm khi có kết luận của cấp có thẩm quyền về việc Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội vi phạm pháp luật, Điều lệ Hiệp hội làm ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của Hiệp hội hoặc bị Tòa án kết án có tội;

c) Khi miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hiệp hội phải đồng thời bầu Chủ tịch khác để thay thế theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội hoặc phân công người điều hành hoạt động của Hiệp hội trong thời gian chưa bầu được Chủ tịch Hiệp hội.

7. Đình chỉ công tác và cho phép công tác trở lại đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch:

a) Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội bị đình chỉ trong các trường hợp: bị tạm giam, tạm giữ để điều tra xét xử theo quy định của pháp luật; vi phạm nghiêm trọng Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội;

b) Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể hành vi vi phạm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đình chỉ công tác, cho phép công tác trở lại đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Điều 18. Tổng Thư ký

1. Tổng Thư ký là người giúp cho Chủ tịch Hiệp hội điều phối hoạt động của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội và được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.

2. Tổng Thư ký do Chủ tịch bổ nhiệm sau khi được Ban Chấp hành phê chuẩn và miễn nhiệm khi được Ban Chấp hành phê chuẩn.

3. Tổng Thư ký chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch và Ban Thường trực chuẩn bị các văn bản, nội dung cho các cuộc họp Ban Thường trực và Ban chấp hành.

4. Tổng Thư ký chịu sự lãnh đạo và phân công của Chủ tịch Hiệp hội.

5. Trong trường hợp Tổng Thư ký thôi giữ chức vụ giữa nhiệm kỳ thì Chủ tịch Hiệp hội có thể bổ nhiệm Quyền Tổng Thư ký cho đến khi được Ban Chấp hành Hiệp hội phê chuẩn.

6. Tổng Thư ký là người hoạt động chuyên nghiệp, chuyên trách nên có thể áp dụng hình thức tuyển dụng. Trong trường hợp này, nếu Tổng Thư ký chưa phải là thành viên Ban Chấp hành và Ban Thường trực thì khi Ban Chấp hành phê chuẩn vị trí Tổng Thư ký thì cũng đồng thời là sự phê chuẩn bổ sung Tổng Thư ký vào Ban Chấp hành và Ban Thường trực Hiệp hội.

CHƯƠNG V

ĐỔI TÊN, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ GIẢI THỂ HIỆP HỘI

Điều 19. Đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và giải thể Hiệp hội

1. Việc đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và giải thể Hiệp hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Ban Chấp hành Hiệp hội và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Hiệp hội chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Hiệp hội tự nguyện giải thể theo Nghị quyết của 2/3 tổng số hội viên.

b) Hiệp hội bị giải thể do ngừng hoạt động 12 tháng liên hoặc khi có nghị quyết của Đại hội giải thể mà Ban chấp hành Hiệp hội không chấp hành hoặc khi Hiệp hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

c) Khi giải thể, Đại hội giải thể chỉ định một Ban thanh lý quyết toán tài chính và báo cáo kết quả thanh lý cho UBND Tỉnh để kiểm soát và xử lý về mặt quản lý Nhà nước.

Điều 20. Thu hồi con dấu của Hiệp hội

Việc thu hồi con dấu đối với Hiệp hội đổi tên, Hiệp hội bị chia, sáp nhập, hợp nhất, bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng con dấu và các quy định của pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG VI

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 21. Tài chính, tài sản của Hiệp hội

1. Tài chính của Hiệp hội:

a) Nguồn thu của Hiệp hội:

- Phí gia nhập Hiệp hội (Phí gia nhập Hiệp hội là khoản đóng hoặc không phải đóng tùy thuộc vào quỹ Hiệp hội, thì Ban chấp hành lấy ý kiến hội viên rồi ra quyết định); hội phí hàng năm do hội viên đóng góp;

- Thu từ các hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có) cho các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao theo quy định của pháp luật;

- Các khoản thu hợp pháp khác;

b) Các khoản chi của Hiệp hội:

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội;

- Chi thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao (nếu có);

- Chi thuê trụ sở, mua sắm phương tiện làm việc;

- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hiệp hội theo quy định của Ban Chấp hành Hiệp hội phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.

- Ban chấp hành Hiệp Hội, căn cứ vào tình hình tài chính hàng năm của Hiệp Hội, tính toán, đề xuất mức hội phí thường niên và được Đại hội toàn thể thông qua. Nếu Đại hội toàn thể không đưa ra quyết định mới thì mức phí sẽ giữ nguyên.

- Ban chấp hành quy định nguyên tắc, chế độ quản lý, sử dụng nguồn tài chính và tài sản của Hiệp Hội theo yêu cầu hoạt động của Hiệp Hội, phù hợp với quy chế quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và phải được báo cáo công khai trước toàn thể hội viên.

2. Tài sản của Hiệp hội:

a) Tài sản của Hiệp hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hiệp hội và các tài sản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Tài sản của Hiệp hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hiệp hội do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật;

b) Việc quản lý, sử dụng tài sản của Hiệp hội thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về tài sản, tài chính, kế toán và Điều lệ của Hiệp hội. Đối với tài sản công thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

c) Khi Hiệp hội chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể thì Hiệp hội kiểm kê, phân loại tài sản để xác định việc xử lý tài sản:

- Đối với tài sản của Hiệp hội là tài sản công thì việc quản lý, sử dụng, xử lý thực hiện theo quy định của pháp luật về tài sản công;

- Đối với tài sản của Hiệp hội được hình thành từ nguồn tự có của Hiệp hội thì việc quản lý, sử dụng và xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, pháp luật có liên quan và Điều lệ của Hiệp hội.

Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội

1. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội:

a) Tài chính, tài sản của Hiệp hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hiệp hội;

b) Tài chính, tài sản của Hiệp hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất, đình chỉ hoạt động có thời hạn và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật về hội và pháp luật có liên quan.

c) Ban Chấp hành Hiệp hội ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Thực hiện công tác kế toán, kiểm toán, thống kê:

a) Hiệp hội phải tổ chức công tác kế toán, thống kê theo đúng quy định của Luật Kế toán, Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thực hiện, cụ thể:

- Chấp hành các quy định về chứng từ kế toán; hạch toán kế toán và các nghiệp vụ kinh tế, tài chính, tài sản có liên quan đến Hiệp hội;

- Mở sổ kế toán ghi chép và lưu trữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính, tài sản có liên quan đến Hiệp hội (phản ánh, theo dõi chi tiết số thu, chi tiền, hiện vật do các tổ chức, cá

nhân đóng góp, viện trợ, tài trợ và các khoản thu, chi khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội);

- Lập đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính, quyết toán năm gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội và cơ quan tài chính cùng cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội hoặc cơ quan tài chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội;

- Lập đầy đủ hồ sơ tài liệu chứng từ khác có liên quan theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

b) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về việc thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan tài chính cùng cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội hoặc cơ quan tài chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội và cơ quan kiểm toán có thẩm quyền;

c) Cung cấp các thông tin cần thiết gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Giải quyết tài sản, tài chính khi Hiệp hội chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đình chỉ hoạt động có thời hạn và giải thể Hiệp hội

1. Giải quyết tài sản, tài chính của Hiệp hội khi chia, tách:

a) Sau khi chia Hiệp hội, Hiệp hội bị chia chấm dứt hoạt động, quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính được chuyển giao cho Hiệp hội mới theo quyết định chia Hiệp hội:

b) Sau khi tách, các Hiệp hội thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính của mình phù hợp với mục đích hoạt động của Hiệp hội đó.

2. Giải quyết tài sản, tài chính của Hiệp hội khi sáp nhập:

a) Hiệp hội được sáp nhập vào Hiệp hội khác, thì tài sản, tài chính của Hiệp hội được sáp nhập chuyển giao cho Hiệp hội sáp nhập;

b) Hiệp hội sáp nhập được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp về tài sản, tài chính hiện có, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán về tài sản, tài chính và các hợp đồng dịch vụ đang thực hiện của hội được sáp nhập.

3. Giải quyết tài sản, tài chính của Hiệp hội khi Hiệp hội hợp nhất:

a) Sau khi hợp nhất Hiệp hội thành Hiệp hội mới, các Hiệp hội hợp nhất chấm dứt tồn tại, Hiệp hội mới được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng dịch vụ mà các Hiệp hội hợp nhất đang thực hiện;

b) Tài sản, tài chính của các Hiệp hội hợp nhất không được phân chia, chuyển dịch mà được chuyển giao toàn bộ cho Hiệp hội mới.

4. Giải quyết tài sản, tài chính của Hiệp hội khi Hiệp hội bị đình chỉ hoạt động có thời hạn:

Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, Hiệp hội chỉ được chi các khoản có tính chất thường xuyên cho bộ phận thường trực giúp việc Hiệp hội hoạt động đến khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Giải quyết tài sản, tài chính khi Hiệp hội giải thể:

a) Không được phân chia tài sản của Hiệp hội. Việc bán, thanh lý tài sản của Hiệp hội thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan;

b) Toàn bộ số tiền hiện có của Hiệp hội và tiền thu được do bán, thanh lý tài sản của Hiệp hội được thanh toán theo thứ tự sau:

Chi phí giải thể Hiệp hội;

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

Nợ thuế và các khoản phải trả khác.

c) Đối với tài sản, tài chính tự có của Hiệp hội và tài sản, tài chính của tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước tài trợ, viện trợ còn lại của Hiệp hội do cơ quan thuộc cấp nào cho phép thành lập thì được nộp vào ngân sách cấp đó. Đối với tài sản do ngân sách nhà nước cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (nếu có) Hiệp hội thực hiện chuyển giao cho cơ quan tài chính cùng cấp tương ứng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định để thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

6. Khi Hiệp hội chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể thì Hiệp hội kiểm kê, phân loại tài sản để xác định việc xử lý tài sản:

a) Đối với tài sản của Hiệp hội là tài sản công thì việc quản lý, sử dụng, xử lý thực hiện theo quy định của pháp luật về tài sản công;

b) Đối với tài sản của Hiệp hội được hình thành từ nguồn tự có của Hiệp hội thì việc quản lý, sử dụng và xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, pháp luật có liên quan và điều lệ của Hiệp hội.

CHƯƠNG VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 24. Khen thưởng

1. Tổ chức thuộc Hiệp hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hiệp hội khen thưởng hoặc được Hiệp hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Điều 25. Kỷ luật

1. Tổ chức thuộc Hiệp hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hiệp hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức:

a) Hội viên không tuân thủ Điều lệ, không thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành và Ban Thường trực; gây ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của Hiệp hội thì bị xét kỷ luật theo các hình thức: Phê bình, khiển trách, cảnh cáo và xóa tên Hội viên.

b) Các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường trực có hoạt động trái với Điều lệ và quy định của Hiệp hội; bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do thì bị xét kỷ luật theo các hình thức: Phê bình, khiển trách, cảnh cáo và miễn nhiệm chức danh ủy viên Ban Chấp hành và ủy viên Ban Thường trực.

c) Cán bộ nhân viên Hiệp hội vi phạm các quy định của Hiệp hội và Hợp đồng lao động thì bị xét kỷ luật: Phê bình, khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc hoặc truy tố trước pháp luật.

d) Trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội được Đại hội thông qua khi có trên $\frac{1}{2}$ tổng số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.
2. Điều lệ phải được Hiệp hội hoàn thiện đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội phê duyệt.

Điều 27. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết tỉnh Lâm Đồng gồm 08 Chương 27 Điều đã được Đại hội VI Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết tỉnh Lâm Đồng thông qua ngày 01 tháng 09 năm 2025 tại Tỉnh Lâm Đồng và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.